

징 계 요 구

1. 제 목 : 부적절한 수의계약 체결 및 가격조사 등 계약업무 부적정
2. 징계대상자 : □□□□□□ ★★★★★ ㉠과장
3. 징 계 종 류 : 경징계
4. 징계사유

가. 업무개요

위 직원은(이하 ‘징계대상자’라 한다) ****.**.**.부터 현재까지 □□□□□□ □□□□에서 ●●과장 직무를 수행하고 있는 직원입니다.

나. 관계법령 및 판단기준

1) 부적절한 수의계약 체결에 관한 사항

공단 임직원은「복무규정」제6조(성실·복종의무)에 따라 공단의 제규정을 준수하고 맡은바 직무를 성실히 수행하여야 합니다.

또한 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제7조(계약의 방법) 제1항은 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원이 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 한다고 정하고 있고, 동법 시행령 제10조(경쟁방법) 제1항은 법 제7조의 규정에 의한 경쟁은 입찰방법이나 입찰방법에 준하여 경매의 방법으로 하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 동법 시행령 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1호는 경쟁에 부칠 여유가 없거나 경쟁에 부쳐서는 계약의 목적을 달성하기 곤란하다고 판단되는 경우로서 ‘천재지변, 감염병 예방 및 확산 방지, 작전상의 병력 이동, 긴급한 행사, 긴급 복구가 필요한 수해 등 비상재해, 원자재의 가격급등, 사고방지 등을 위한 긴급 안전진단·시설물 개선, 그 밖에 이에 준하는 경우’로 정하고 있습니다.

따라서 공단 임직원은 수의계약 체결 시 관련법령과 공단 제 규정에 따라 수의계약 요건에 맞는 업체와 수의계약을 체결할 수 있도록 하여야 할 것입니다.

2) 가격조사 등 계약업무에 관한 사항

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제30조(견적에 의한 가격결정 등) 제1항은 “계약담당공무원은 수의계약을 체결하려는 경우에는 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 한다고 정하면서, 추정가격이 2천만원 이하인 경우 등 예외적인 경우에만 1인으로부터 받은 견적서에 의할 수 있다”고 정하고 있습니다.

또한, 같은법 시행령 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제3항은 “계약담당공무원은 수의계약에 의하는 경우에 수의계약 대상자의 자격요건과 수의계약 대상 물품의 직접생산여부를 확인하여야 한다”고 정하고 있습니다.

따라서 공단 임직원은 수의계약을 체결하는 경우 2인 이상으로부터 견적서를 받고, 수의계약 대상자의 자격요건과 수의계약 대상물품의 직접생산여부를 확인하는 등 가격조사를 철저히 하여 적정한 가격에 계약을 체결할 수 있도록 하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

1) 부적절한 수의계약 체결에 관한 사항

징계대상자는 로봇▲▲▲ 확장공사 계약이 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 시행령」 제26조 제1호 가목에 해당하는 비상재해나 긴급하고 급박한 상황 또는 이에 준하는 경우에 해당하지 않는데도, **.**.**. □□□□서 회의시 ㉔실장이 수의계약을 검토 및 지시했다는 이유만으로 ■■과 등에서 요청한 공사계약을 사전에 견적서 검토 및 견적공고 없이 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 시행령」 등 관련 법령과 규정을 위반하여 [표 1]과 같이 수의계약을 체결한 것으로 확인되었습니다.

[표 3] □□□□□□ 로봇▲▲▲ 확장공사 견적서 제출 현황

구분	견적업체1	견적업체2	견적업체3
기계 관급			

아울러, 구매과에서 체결한 □□□□□□ 로봇▲▲▲ 확장공사 기계관급자재 계약은 [표 4]와 같이 체결하였는데, ‘클린룸’ 공기조화기는 직접생산증명서를 보유한 업체와 계약을 체결하여야 함에도, 계약 상대방인 ‘㉠업체’에서 납품한 클린룸 공기조화기의 경우 [표 5]와 같이 ㉠업체에서 직접 생산하지 않는 물품(㉠업체 생산 품으로 확인)인 것으로 확인되었으며, ㉠업체은 **.**.**.에 여성기업으로 등록된 ▲▲▲ 납품업체로 클린룸 공기조화기 납품 부적격 업체로 확인되었습니다.

[표 4] □□□□□□ 로봇▲▲▲ 확장공사 정산 내역

구 분	계약금액	정산금액	비 고
인			

[표 5] 공기조화기 직접생산확인증명서

직접생산확인증명 관련 서류	세부내용

5. 징계대상자의 주장

징계대상자 ㉔과장은 ▲▲▲ 공사를 할 경우 진료에 차질이 우려되어 신속히 해야한다는 병원의 판단이 있었고, 추석, 한글날 등 휴일날 집중 공사를 해야하는 일정 등을 고려하여 수의계약으로 해야 한다는 ㉔실장의 판단에 따라 수의계약을 체결하였다고 답변하였습니다.

또한, 공사 계약 체결 시 견적은 2~3개 비교할 수 있도록 업체마다 받아야 하지만 로봇▲▲▲ 확장공사는 시간이 부족하여 계약할 업체에 요구하여 타 견적을 받았다고 답변하였습니다.

6. 결론

징계대상자는 ㉔실장의 수의계약 추진 지시에 따라 로봇▲▲▲ 확장공사 계약을 수의계약으로 체결하였다 하더라도 적절한 가격조사의 과정을 거쳐야 하나, ■■■과에서 소개받은 계약 예정 업체로부터 비교견적까지 받아 부실하게 가격조사를 하였고, 특히 ㉔업체의 경우, 견적업체의 업태도 로봇▲▲▲ 확장공사에 적합하지 않은 업체로 확인됨에 따라 업체 검증을 부실하게 한 사실이 확인되었으며, 기계관급자재인 클린룸 계약업체가 직접생산 요건을 갖추지 않았는데도 확인을 소홀히 한 사실은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 시행령」 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 및 제30조(견적에 의한 가격결정 등), 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)를 위반하여 계약담당자로서 계약업무를 해태한 것으로 판단됩니다.

따라서, 위 사람은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 시행령」 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 및 제30조(견적에 의한 가격결정 등), 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)를 위반하여 「인사규정」 제58조의3(징계양정의 기준) 제1항 관련 별표3 징계양정 기준에 따라 성실의무, 복종의무 위반에 해당하므로 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 따라 ‘경징계’ 처분을 요구합니다.

이 하 여 백

****. **.

감 사 ㉔㉔㉔